



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

1. נציגות הבית המשותף מרח' נורדאו 23, הרצליה
 2. כהן יהודית
 3. כהן רפאל
- ע"י ב"כ עוה"ד בן יהודה עידו
רח' מרמורק 24, תל אביב, 64254
טל': 052-3407784, פקס: 074-7033323

התובעים

- נ ג ד -

1. נחמה קלוג
 2. יואל קלוג
- ע"י ב"כ ד"ר עמליה יובל כהן
רח' אחוזה 98, רעננה, 43450
טל': 09-7486193, פקס: 09-7414772

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. התובעים הגישו תביעה כנגד הנתבעים על סך 66,996 ₪ בשל חובם לקופת הנציגות, בגין מעילה בכספי הנציגות בתקופה בה שימשה הנתבעת 1 חברת נציגות, ובגין חוב מיסי ועד בית שנצבר בתקופה זו.
2. התובעת 1 היא נציגות הבית המשותף שברחוב נורדאו 23, הרצליה (להלן: "הבית"). תובעים 2 ו-3 הינם בעלים של אחת הדירות בבית. התובע 3 משמש כחבר נציגות הבית. נתבעים 1 ו-2 הינם בעלים של שתי דירות בבית.
3. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית: הנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") שימשה כגזברית יחידה של הבית בתקופה שמחודש יולי, 1996 ועד ליום 9.1.06, ובשנים מסוימות לא פרסמה דו"חות כספיים כנדרש בחוק; בעת כהונתה כחברת נציגות, משכה הנתבעת כספים רבים במזומן ללא כל הצדקה; הנתבעת רשמה בספרי הנציגות נתונים כוזבים באשר להוצאות והכנסות הבית; בספרי הנציגות נתגלו מחיקות רבות; משנתגלו אי הסדרים, מונתה נציגות חדשה לבית בה חבר התובע 3; בתקופה בה שימשה הנתבעת חברת נציגות לא שילמו הנתבעים את מיסי וועד הבית.
4. הנתבעים הגישו כתב הגנה בו טענו בתמצית כדלקמן: דין התביעה להידחות ו/או להימחק על הסף מחמת התיישנות ושיהוי; מדובר במעשה נוסף של התובעים כנגד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הנתבעים במטרה להתנכל להם באופן אישי מתוך רצון לגרום להם לעזוב את הבית; התובעים מהלכים אימים במשך שנים רבות על הנתבעים וכך גם על דיירים אחרים בבית; הנתבעים שילמו את מלוא חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף; כל מיסי הועד שולמו באמצעות תשלום ישיר או באמצעות קיזוז או באמצעות תשלום שכר; הנתבעת הפקידה את מלוא הכספים שהיו בידה לטובת קופת הנציגות למעט כספים ששימשו לתשלומים במזומן עבור אחזקת הרכוש המשותף; הנתבעת ניהלה את קופת הנציגות עם שאר חברי הנציגות לרבות התובעת 2 שהייתה אף היא חברת נציגות ובעזרת התובע 3, שהגם שלא היה חבר נציגות, היה מעורב באופן פעיל בכל הנעשה בקופת הנציגות, ומשכך מנועים הם לטעון כל טענה כנגד הנתבעת בדבר ניהול קופת הנציגות.

5. מטעם הנתבעים הוגשה גם הודעת צד שלישי כנגד התובעים 2 ו- 3 בה נטען בתמצית כי התובעים 2 ו- 3 היו שותפים לכל ההליכים בניהול הבית, ומשכך וככל שהתביעה כנגד הנתבעים תתקבל במלואה או בחלקה אזי על התובעים 2 ו- 3 לשלם לנתבעים את הסכום שייפסק כנגדם.

6. בכתב ההגנה שהוגש מטעם התובעים 2 ו- 3 להודעה לצד שלישי נטען כי הודעת הצד השלישי הוגשה שנתיים לאחר שהוגש כתב ההגנה, ומשכך המועד להגשת ההודעה חלף, לא התבקשה, וממילא לא ניתנה, ארכה להגשת ההודעה, ומשכך דין ההודעה להידחות על הסף. לגופו של עניין, נטען בתמצית, כדלקמן: התובע 3 לא כיהן כחבר נציגות בתקופה בה כיהנה הנתבעת; התובעת 2 הייתה בעלת זכות חתימה נוספת רק בשל דרישה טכנית של בנק הדואר בו נוהל חשבון הנציגות, התובעת 2 חתמה על כל ההמחאות כפי שביקשה ממנה הנתבעת ובלא שבדקה את כשירות הפעולה שלשמה נדרשו ההמחאות.

7. ביום 11.7.10 מונה בהסכמת הצדדים רו"ח מנחם קלטש, כמומחה מטעם בית הדין (להלן: "המומחה"), לצורך בדיקת המסמכים הקשורים לניהול קופת הנציגות לתקופה הרלבנטית. המומחה הונחה כדלקמן: להכין דו"ח הכנסות והוצאות, על סמך המסמכים שבפניו, לפרט את מסקנותיו לעניין גירעונות, חובות או יתרות קופת הנציגות, להבחין בין ההוצאות המגובות בקבלות, לבין כאלה שאין לגביהן הוכחת תשלום וודאית אך יש להניח כי שולמו. כן הונחה המומחה לפגוש את הצדדים על מנת לקבל הבהרות והסברים לצורך הכנת הדו"ח ולהתייחס לטענותיהם בחוות הדעת, בהתאם לממצאים שימצא, ככל שימצא לנכון.

8. עוד טרם הוגשה חוות דעת המומחה, הוגשה מטעם התובעים בקשה לפסילת המומחה. בהחלטת מיום 30.3.11 דחיתי את הבקשה מהנימוקים המפורטים בהחלטתי שם.

9. המומחה הגיש חוות דעתו ביום 14.4.11, ובה שלל קיומה של מעילה בקופת הנציגות בתקופה הרלבנטית, ואף קבע כי קיים חוב בסך של 1,965 ₪ של נציגות הבית לטובת הנתבעת.

10. לאחר שהוגשה חוות דעת המומחה הוגשה בקשה נוספת מטעם התובעים לפסול את המומחה ואת חוות דעתו. לחילופין, התבקש לזמן את המומחה ואת הגב' ברברה מידן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

קלטש, עובדת במשרדו של המומחה, לחקירה נגדית. בהחלטתי מיום 19.6.11 הוריתי על חקירתם של המומחה והגב' מידן קלטש.

11. המומחה והגב' מידן קלטש אכן נחקרו בפני. כן הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים. אף מצהירים אלה נחקרו על תצהיריהם, ובסופו של יום הוגשו סיכומים על ידי כל אחד מהצדדים.

דיון והכרעה

התיישנות ושיהוי

12. סעיף 5 (1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות") קובע כי התקופה בה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה בשאינו מקרקעין – שבע שנים, וסעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התובענה. המבחן המקובל למושג "עילת התובענה", לצורך תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא "קיומה של עילת תובענה קונקרטית בידי התובע במובן זה שמתקיימות כל העובדות החיוניות הנדרשות לביסוס תביעה שניתן להצליח ולזכות בה" (ע"א 1650/00, זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 178-177).

13. סעיף 7 לחוק ההתיישנות קובע "הייתה עילת התובענה תרמית או אונאה מצד הנתבע, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעה לתובע התרמית או אונאה", וסעיף 8 לחוק ההתיישנות קובע "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאינן בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה".

14. הוראות אלה קובעות חריג לפיו בהתקיים התנאים המנויים בהן, תימנה תקופת ההתיישנות לא מן היום שבו נולדה עילת התובענה, כמצוותו הרגילה של סעיף 6 לחוק ההתיישנות, אלא ביום שבו נודעה לתובע התרמית או האונאה (כשהמדובר בסעיף 7 הנ"ל) ומן היום שבו נודעו לתובע העובדות המהוות את העילה (כשהמדובר בסעיף 8 הנ"ל) (ראה ע"א 148/89, שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל, פ"ד מט(5) 485, 498).

15. סעיף 27 סיפא לחוק ההתיישנות קובע כי חוק ההתיישנות אינו בא לפגוע בכל סמכות לפי כל דין, "לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת שיהוי". תנאי לפגיעה בזכותו של תובע בגין שיהוי, הוא שהנתבע שינה מצבו לרעה, זאת ללא הסבר המניח את הדעת לסיבת השיהוי בהגשת התביעה". ראה לעניין זה ע"א 6805/99, תלמוד תורה הכללי והשיבה הגדולה עץ החיים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד נז(5) 433:

"התנאי בדבר שינוי מצב לרעה של הנתבע אחוז ושלוב בדרישה כי שינוי כאמור ינבע מהתנהגותו הבלתי ראויה של התובע ... וכך, אם נמנע תובע לתבוע את זכויותיו במשך זמן ניכר בנסיבות שניתן להבין בהן מכך כי שוב לא יעמוד על זכויותיו, והנתבע הסתמך על כך ושינה את מצבו לרעה, עשויה לעמוד לנתבע טענת שיהוי".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 57/08

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מן הכלל אל הפרט

16. לטענת התובעים דבר המעילה, הנטענת, נודע להם בשנת 2006 עת החל התובע 3 לכהן כחבר נציגות. לא מצאתי לקבל טענה זו. מהעדויות והראיות שהובאו בפני שוכנעתי כי התובעים 2 ו- 3 היו מעורבים בניהול קופת הנציגות בתקופה הרלבנטית, וכי העובדות המהוות את העילה היו ידועות להם עוד קודם לשנת 2006, כפי שיפורט להלן:

17. התובעת 2 הייתה חברת נציגות בתקופה בה כיהנה הנתבעת כחברת נציגות, וכן שותפה בחשבון הבנק ומורשית החתימה בו. התובעת 2 הייתה גם בעלת זכות החתימה על ההמחאות שהוצאו בשם נציגות הבית (ראה לעניין זה סעיף 3 לתצהירה של התובעת 2, וכן בקשה לפתיחת חשבון הנציגות החתומה בידי התובעת 2 אשר צורפה כנספח ז' לתצהירה של הנתבעת. בנוסף ראה עדותה של התובעת 2 בפרוטוקול מיום 12.12.11, עמ' 26, שורות 25-31). אין בידי לקבל את טענת התובעת 2 כי כלל לא הייתה מעורבת בניהול הקופה, וכי הוסיפה את חתימתה על גבי ההמחאות בכל פעם שנתבקשה על ידי הנתבעת. בהינתן כי אין חולק כי התובעת 2 חתומה על מסמכים בשם נציגות הבית חזקה עליה כי ידעה על אילו מסמכים היא חותמת וכי לקחה חלק בניהול חשבון הנציגות, ולא שוכנעתי אחרת. יתירה מכך, התנערותה של התובעת 2 בדיעבד מחתימתה על גבי מסמכים מהותיים אלו מלמדת, למצער, על כך שלא מילאה את תפקידה כהלכה. אני סבורה כי הדרישה לקיום שתי חתימות נועדה ככלל ליצור הליך בקרה על המשאבים הכספיים בבית. לפיכך, אין בידי לקבל את הטענה לפיה הנתבעת 2 אך חתמה על השיקים בבחינת "חותמת גומי". סבורה אני כי בנסיבות אלו יש לראות בתובעת 2 אחראית באופן דומה להוצאת הכספים בבית בדומה לאחריות הנתבעת בענייננו.

18. באשר לתובע 3, הגם שלא היה חבר נציגות בתקופה הרלבנטית, שוכנעתי כי היה מעורב באופן פעיל בנעשה בקופת הנציגות בכל התקופה הרלבנטית. הנתבעת העידה, ועדותה מהימנה בעיני, כי במהלך כהונתה כחברת נציגות נועצה עם התובע 3 בהיותו רואה חשבון באשר לניהול הכספים שבקופת הנציגות. כן העידה הנתבעת כי התובע 3 היה שותף בהכנת הדוחות הכספיים, וכי כל הוצאת כספים מקופת הנציגות הייתה באישורו.

ראה עדותה של הנתבעת בפרוטוקול מיום 19.12.12, עמ' 9, שורות 9-12: "האמת היא שכל פירור שיצא וכל סכום נעשה בבית של רפאל כהן וישבה שם אשתו (התובעת 2. א.ש.) והבן שלה אבי כהן והוא הכתיב לי מה לעשות הוא רואה חשבון אני מורה בלבד, כל השנים הוא לא ערער על הדברים האלה. הייתי עולה עם המכתבים, מה שאני עשיתי זה היה שהדפסתי במחשב כי הוא לא ידע".

עמ' 7, שורה 18: "הדוחות נעשו על ידי רפאל כהן רואה החשבון, אני כתבתי בכתב יד והוא תיקן בכתב ידו".

עמ' 7, שורות 27-30: "בסוף כל שנה עליתי למעלה עם המחברת והכל וישבתי עם יהודית (התובעת 2. א.ש.) ואבי הוא היה מרוצה ממה שעשיתי ואמר לי מה לתקן ואיפה לתת קבלה, הכל זה הוא. הוא רואה חשבון". וכן שורה 43: "לא יצא דו"ח ללא אישור רפאל".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 57/08

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

כאמור, עדותה של הנתבעת לא נסתרה והייתה אמינה עלי. תימוכין לעדותה זו מצאתי גם בעדותה של התובעת 2 אשר אישרה כי נערכו פגישות עבודה הנוגעות לניהול קופת הנציגות בינה ובין בעלה הוא התובע 3. ראה פרוטוקול מיום 12.12.11, עמ' 26, שורות 21-22: "ש. האם מימי (הנתבעת 1 א.ש.) הייתה מגיעה לדירה לשבת עם רפי ת. כן לפעמים".

בנוסף, אישר התובע 3 בחקירתו הנגדית כי בשנת 1999 גבה כספים לטובת קופת הנציגות ואף טיפל מול חברת המעליות "אלקטרה" בכל נושא התשלומים הנוגעים לאחזקת מעלית הבית. ראה פרוטוקול מיום 12.12.11, עמ' 29, שורות 7-17: "ש. אתה גבית כספים מהשגרירות ת. בזמן קצר, בשנת 99 קיבלנו זימון לבית המשפט לתשלום לחברת אלקטרה וכולם נבהלו, כולם קיבלו הזמנה לדין, אולי פעם פעמיים גביתי מהשגרירות וזה הוכנס לוועד הבית.... ש. מי היה מנהל את העניינים מול חברת המעליות ת. לאחר שהעמידו לדין עקבתי אחרי הנושא הזה, פעמיים שלוש לפחות.... ש. יש פניה שלכם לגב' קלוג לתת שיק לחברת המעליות ת. יכול להיות שכן, רק שהשיקים היא הוציאה ואני הייתי דואג שהם יקבלו את הכסף".

19. נוכח כל האמור לעיל שוכנעתי כי הן התובעת 2 ובמיוחד התובע 3 היו מעורבים בכל הנוגע לניהול קופת הנציגות בתקופה הרלבנטית, וכי העובדות המקימות את עילת התביעה היו ידועות לתובעים במהלך כל התקופה הרלבנטית לכתב התביעה. בנסיבות אלה, ובהינתן כי התביעה הוגשה ביום 15.4.2008, אני מוצאת כי חלק התביעה הנוגע לשבע השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, התיישן. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי הנתבעת שינתה מצבה לרעה בשל אי הגשת התביעה, המהווה תנאי יסוד להוכחת טענת השיהוי, ומשכך אני מוצאת לדחות טענה זו.

20. על אף האמור לעיל, ולמעלה מן הדרוש, ראיתי לבחון את טענות הצדדים לגופן, וזאת אף ביחס לטענות הצדדים בכל הנוגע לתקופה בה מצאתי כי התביעה התיישנה, כאמור.

המסגרת הנורמטיבית

21. חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות החזקת וניהול הרכוש המשותף על בעל דירה קבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לאמור: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור-השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף".

22. סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין הם שקובעים את סמכויות הנציגות ותפקידיה:

"65. לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון".

"69. הנציגות תשמע מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם בעלי הדירות".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

23. ויסמן בספרו דיני קניין, בעלות ושיתוף, חלק שני עמ' 466, מלמדנו כי

"המעמד המשפטי של הנציגות הוא של שלוח מכוח החוק של כלל בעלי הדירות שבבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו".

מן הכלל אל הפרט

24. אקדים את המאוחר, ואומר כבר עתה, כי מהעדויות והראיות שהובאו בפני, מצאתי כי דין התביעה להידחות, מהנימוקים אותם אפרט להלן:

25. הנתבעת הייתה רק אחת מבין חברי הנציגות שניהנו בתקופה הרלבנטית. לפיכך, התביעה הייתה אמורה להיות מוגשת נגד הנציגות על כל חבריה, ובכלל זה כנגד התובעת 2. נוכח מעורבותו הרבה של התובע 3 בניהול קופת הנציגות, כמפורט בהרחבה לעיל, לא מן הנמנע כי התביעה הייתה צריכה להיות מוגשת אף כנגדו. הטענה כי רק הנתבעת ניהלה את קופת הנציגות, הגם שנסתרה, אינה יכולה לשמש כטיעון חוקי לתבוע רק את הנתבעת. חברי הנציגות כולם, כאישיות משפטית אחת, נושאים בחובות ובסמכויות שחוק המקרקעין הטיל על נציגות הבית המשותף. הבחירה של התובעת 2 להיות פאסיבית ולוותר על מעורבותה, אינה מפחיתה מאחריותה לנעשה בקופה המשותפת. מכל מקום לא שוכנעתי כי התקיימו בענייננו התנאים לחיוב אישי של הנתבעת. באין אחריות אישית/בלעדית של הנתבעת לנעשה בקופה המשותפת בעת שניהנה בנציגות דין התביעה האישית כנגדה להידחות.

26. זאת ועוד, מסקנות המומחה אשר לא נסתרו, שוללות קיומה של מעילה בקופת הנציגות בתקופה הרלבנטית, והכל כפי שיפורט להלן:

בחוות דעתו פירט המומחה את הוצאות והכנסות הבית בתקופה הרלבנטית.

הוצאות

הוצאות הבית (להלן: "ההוצאות") נחלקו לשתי קטגוריות, הוצאות המגובות בקבלות והוצאות אשר אינן מגובות בקבלות, אך הן בגדר סבירות (ניקיון וגינון). אני מקבלת את גרסת הנתבעת לפיה קיימות הוצאות שהוצאו בפועל, אך אין להם תימוכין באסמכתאות רשמיות. אני מעדיפה בעניין זה את עדותה של הנתבעת על פני עדותם של התובעים שהכחישו בתחילה לחלוטין את קיומן של הוצאות אלה בהתבסס על העדר קבלות או אסמכתאות רשמיות, אם כי בהמשך (בסיכומיהם) חזרו בהם מעמדתם זו, והודו בקיום הוצאות אלה, וחלקו רק על היקפן. מצאתי לציין כי לדידי מן הראוי היה כי כל הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף יגובו בחשבוניות מס וקבלות כדין, אך ניסיון החיים מלמד כי הדבר לא נעשה כך בבתים משותפים ובכלל זה הבית נושא התביעה. מששוכנעתי כי בבית נושא התביעה הוצאו הוצאות לתחזוקת הרכוש המשותף, כפי קביעתו של המומחה אשר לא נסתרה, אזי מצאתי להתחשב בהוצאות אלה חרף העדרן של אסמכתאות רשמיות לכך.

המומחה הביא בחשבון הוצאות שונות שקוּזְזו על ידי בעלי הדירות בבית. המומחה מצא מבין המסמכים שהועברו אליו מסמכים של חלק מבעלי הדירות בבית בהם צוין כי קיזזו מסכום דמי וועד הבית השוטפים החלים עליהם סכומים אותם הוציאו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מכספם הפרטי לצורך החזקת הרכוש המשותף (ראה סעיפים 11 ו- 12 לחוות הדעת). מהעדויות שהובאו בפני התרשמותי כי בבית התקיים נוהג של "קיוזוים". ראה עדותו של מר יעקב מנור, בעל דירה בבית, פרוטוקול מיום 12.12.11, עמ' 20, שורות 34-36. ראה גם עמ' 21, שורות 15-16 ושורות 25-26. ראה גם עדותה של הגב' גילה שמואלוביץ, פרוטוקול מיום 12.12.11, עמ' 36, שורות 26-28.

עוד הביא בחשבון המומחה הוצאות אותן הוציאה הנתבעת מכיסה הפרטי לצורך החזקת הרכוש המשותף. מהמסמכים שהועברו אליו מצא המומחה הוצאות אשר שולמו בכרטיס האשראי הפרטי של הנתבעת וכן הוצאות ששולמו מחשבונה הפרטי. אמינה עלי גרסת הנתבעת כי נאלצה לשלם חלק מן ההוצאות מכיסה הפרטי וזאת בשל פיגורים בתשלומים מצד בעלי הדירות בבית (תימוכין לכך מצאתי בחוות דעת המומחה אשר אישר קיומם של פיגורים בתשלום מיסי וועד הבית על ידי בעלי הדירות בבית – ראה סעיף 4 לחוות הדעת וכן עדותה של התובעת 2 פרוטוקול מיום 12.12.11, עמ' 24, שורות 31-32) וכן בשל הקיוזוים שביצעו בעלי הדירות בבית, כמפורט לעיל. אמינה עלי גרסת הנתבעת כי משכה כספים מקופת הנציגות לאחר ששולמו הכספים שבפיגור כדי להחזיר לעצמה את הכספים אותם הוציאה מכיסה הפרטי לכיסוי ההוצאות, טענה הנתמכת כאמור בחוות דעת המומחה.

בנוסף הביא המומחה בחשבון הוצאות סבירות על פי המחאות.

הכנסות

בדיקת היקף ההכנסות ע"י המומחה נעשתה בהתבסס על הנחת היסוד לפיה הנציגות גבתה את כל ההכנסות שהיו אמורות להתקבל מכלל בעלי הדירות בבית לרבות ההכנסות שהיו אמורות להתקבל מהנתבעים בתקופה הרלבנטית, וזאת לפי שיטת הגביה לה טענו התובעים (דהיינו חלוקה שווה של הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בין כל בעלי הדירות ולא לפי המנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין). לא מצאתי להידרש לשיטה הנכונה מבחינה חוקית בה יש לנקוט, וזאת מאחר וחוות דעת המומחה נערכה לפי שיטת התובעים. (ראה "טבלת הכנסות" המהווה חלק בלתי נפרד מחוות דעת המומחה, וכן עדותו של המומחה בפרוטוקול דיון מיום 12.12.11, עמ' 9, שורות 20-23).

מסקנות חוות הדעת

המומחה סיכם חוות דעתו כדלקמן: "על פי מיטב הערכתנו המקצועית מצאנו כי נכון ליום 31.12.2005 קיים חוב כלפי הנתבעת בסך של 1,965 ₪. הסכום מורכב מהיתרה שנותרה בחשבון הבנק בסיום תקופת כהונת הוועד בסך 6,198 ₪ בניכוי היתרה המחושבת בסך 4,233 ₪ אשר אמורה הייתה להישאר בקופת הוועד על פי הדוחות שנערכו על ידנו מחדש. חוב זה מוסבר על ידנו בכך שהכספים שהגב' קלוג משכה במהלך השנים שנבדקו על ידנו, על חשבון סכומי הוצאות בעבור הבניין נמוכים מהסכומים אשר גב' קלוג הוציאה מכספה הפרטי לטובת ועד הבית".

המומחה ציין עוד במסקנות חוות דעתו כי קיים, לכאורה, חוב נוסף לטובת הנתבעת לגבי שיפוץ שנערך בבית בשנת 2002 בסך של 4,769 ₪, אך לא עלה בידי להגיע לכלל מסקנה ברורה לגבי קיומו של חוב זה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הנתבעת לא הגישה תביעה להשבת כספים, ומשכך אין בידי לדון בעניין זה. יחד עם זאת ברור לחלוטין מחוות הדעת שאין כל חוב של הנתבעת בגין מעילה. כמו כן, בהינתן כי המומחה ערך את חוות דעתו בהתבסס על הנחת היסוד לפיה הנציגות גבתה את כל ההכנסות שהיו אמורות להתקבל מהנתבעים בתקופה הרלבנטית, ובסופו של יום מצא כי קיים חוב לטובת הנתבעת, הרי שגם ברור לחלוטין מחוות הדעת שאין כל חוב של הנתבעים לנציגות הבית בגין מיסי ועד בית לתקופה האמורה.

מסקנת המומחה כי הנתבעת לא מעלה בכספי קופת הנציגות מקובלת עלי. התרשמתי כי המומחה עשה את מלאכתו באופן מקצועי ומיומן, תוך מתן דגשים למידת הודאות של כל הוצאה שנלקחה בחשבון. ב"כ התובעים חקר נגדית ארוכות וממושכות את המומחה ואת הגב' מידן קלטש ברברה ממשרדו, בניסיון להטיל דופי באמינותם, חרף זאת עדותם של אלה נותרה יציבה ומהימנה. בסיכומי התובעים ניסו התובעים להטיל דופי במקצועיות ובמהימנות המומחה בטענה כי העביר לנתבעת את טיוטת חוות דעתו בטרם נמסרה לבית הדין ולבאי כוח הצדדים את חוות דעתו הסופית דבר שיש בו כדי להעיד, לגישתו, על חוסר אמינותו של המומחה. בעניין זה, נסמכים התובעים על עותק מחוות דעת המומחה שצורף לכתב הגנתה של הנתבעת בתיק נוסף המתנהל בין הצדדים (121/12) בו עתרו התובעים לחייב את הנתבעת לשלם את מלוא חלקה בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף של הבית לתקופה שתחילתה בינואר, 2006 וסיומה בדצמבר, 2011. לטענת התובעים בסיכומיהם השוואה בין עותק מחוות דעת המומחה שצורף לכתב ההגנה של הנתבעת בתיק 121/12 לבין עותק מחוות דעת המומחה שהוגש בסופו של יום בתיק זה מלמדת כי אין המדובר באותו נוסח. בחקירתה הנגדית העידה הנתבעת כי קיבלה עותק מחוות הדעת מב"כ, וכי ייתכן שבעת צילום העותק נשמטו ממנו מספר עמודים (ראה פרוטוקול מיום 19.12.12, עמ' 4, שורות 19-20: "אני קיבלתי את המסמכים ממשרד כהן, יכול להיות שבצילום הם פספסו דף או שניים"). עדותה זו אמינה עלי. מכל מקום, עיינתי בשתי חוות הדעת ולא מצאתי כי קיים הבדל תוכני בין שתי חוות הדעת, ולמעשה השוני מתמצה בעיצוב ועריכה בלבד. בסיכומי של דבר לא מצאתי כי קיים הבדל כלשהו בין הממצאים והמסקנות בשתי חוות הדעת. אשר על כן לא שוכנעתי כי המומחה המוסכם הפר באמור לעיל את הניטרליות, וההגינות הנדרשת ושוכנעתי כי חוות הדעת ניתנה ללא משוא פנים. מצאתי לנכון לציין כי אף ללא חוות דעת המומחה לא מצאתי כי התביעה הוכחה ברמה הנדרשת בהליך האזרחי להוכחת מעילה.

27. אמנם, בחוות דעתו מצא המומחה כי הנתבעת ניהלה את קופת הנציגות באי סדר ובאי דיוקים. כך למשל נרשמו סכומים כתשלומים בהמחאות בעוד ששולמו במזומן ולהיפך. כמו כן נמצאו מחיקות לא מעטות בטיפקס. המומחה בחן את המחיקות ומצא כי בחלק מהן נמחקו חישובי העזר. כן מצא המומחה כי לעיתים הסכומים המתוקנים היו מלווים במסמך אשר תאם את הרישום המתוקן. מהראיות שהוצגו בפני כמו גם מעדותה של הנתבעת התרשמתי כי המקור לליקויים האמורים הוא חוסר הבנה של הנתבעת בניהול חשבון, אך אין מדובר בניהול כספים תוך גניבה ומעילה כפי שניסו התובעים לטעון. יש לזכור שנציגות איננה בהכרח גוף מקצועי בתחום ניהול החשבונות, גוף שממלא תפקידו בהתנדבות, ומשנבחר לתפקיד על ידי בעלי הדירות נטלו האחרונים על עצמם אפשרות של מידה מסוימת של חוסר מקצועיות בניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 57/08

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הכספים, שאין בצידה זדון. אם ננהג עם נציגויות נבחרות כבית שמאי יירתעו בעלי הדירות מכהונה בתפקיד זה.

28. בסיכומיהם חזרו בהם התובעים מחלק מטענותיהם, והסכימו להכיר בהוצאות עבור גינון וניקיון הבית, כפי קביעתו של המומחה, אף מבלי שאלה נתמכו בקבלות כלשהן או במסמכים המעידים על דיווחים כלשהם למוסד לביטוח לאומי. ברם, ביחס להוצאות ניקיון הבית טוענים התובעים כי יש להכיר רק ב – 1/3 מהוצאות הניקיון שהוכרו על ידי המומחה, מאחר והמומחה הניח עת קבע את גובה ההוצאות האמורות כי בוצע ניקיון אחת לשבוע בעוד שלטענת התובעים בוצע הניקיון אחת לשלושה שבועות. דין טענה זו להידחות על הסף, מאחר והועלתה לראשונה בסיכומי התובעים, ודינה אף להידחות לגופה, מאחר ולא הוכחה, כפי שאף מודים התובעים בסיכומיהם, בצינם כי עמדתם זו מבוססת על השערה בלבד (ראה עמ' 6 לסיכומי התובעים).

29. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה על כל חלקיה. משנדחתה התביעה אני מורה על דחית ההודעה לצד שלישי. התובעת 1 תישא בהוצאות הנתבעים בהליך בסך כולל של 5,000 ₪ הכוללות שכר טרחת עו"ד והחזר שכר טרחת המומחה. בנוסף, הנתבעים 2 ו – 3 יישאו, יחד ולחוד, בהוצאות הנתבעים בהליך בסך כולל של 10,000 ₪ הכוללות שכר טרחת עו"ד והחזר שכר טרחת המומחה. בחישוב ההוצאות לקחתי בחשבון את מספר הישיבות שהתקיימו בתיק והבקשות הרבות שהוגשו בתיק. הסכומים האמורים ישולמו לנתבעים בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, ט' באדר א תשע"ד, 09 בפברואר 2014. עותק יומצא.

אסתי שחל
המפקחת על רישום מקרקעין
נתניה